

Оферта (правила проведения торгов и задатка)

Настоящие Правила определяют порядок предоставления Индивидуальным предпринимателем Исаевым Александром Владимировичем (Далее также - организатор торгов) сервиса, обеспечивающего возможность юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям и (или) физическим лицам (Далее также — заказчик) выкупать на аукционе (Далее также — торгах) автомобили юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей и (или) физического лица — пользователя телеграмм канала, или иного канала, используемого организатором торгов (Далее также — продавец), включая по следующие URL ссылки:

https://max.ru/join/LpGNCvpwr4UnoTvBR79K6WIoMLr3w3w4ye3wBc8W_MI

(Далее также сервис) и являются неотъемлемой частью Оферты о заключении договора о нижеследующем.

1. Отбор юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которым организатор торгов предлагает принять участие в Аукционе, а также автомобилей для реализации на Аукционе, осуществляется организатором торгов по своему усмотрению. Отбор может осуществляться в том числе, но не ограничиваясь: путем принятия заявок на участие или направления заявок к любым лицам, способами, обеспечивающими получение заявок на участие в аукционе, но обязательно разрешенными действующим Законодательством РФ.

Организатор торгов, также вправе размещать на аукционе для торгов и свои собственные автомобили (Далее также — лот), выступая одновременно и организатором торгов в общем и как продавец относительно отдельно взятого лота. Участие на торгах организатора торгов как продавца осуществляется в упрощенном порядке, без направления и принятия заявки на участие.

2. Организатор торгов, вправе направить предложение об участии в Аукционе по адресу регистрации, проживания, адресу электронной почты или по номеру телефона, указанным в заявке от продавца, а равно по иным контактным данным, размещенным в информации о продавце, включая, но не ограничиваясь, с учетной записи продавца в мессенджере или почтовом клиенте, а равно в любом ином аккаунте, с которого поступила заявка к организатору торгов, а также посредством интерфейса любого мессенджера или иными способами, не запрещенными Законодательством РФ.

3. Направляя заявку или соглашаясь с предложением организатора торгов принять участие в торгах, продавец, тем самым предоставляет организатору торгов безоговорочное право произвести оценку потребительских свойств, технического состояния, стоимости, а также юридической чистоты и истории автомобиля. Объем проверки, а также оценки, остается на усмотрение организатора торгов и не снимает с продавца обязанности предоставить организатору торгов достоверную информацию и действовать добросовестно.

При этом, участники, а равно посетители аукциона, или канала связи, на котором размещено объявление об аукционе, вправе дополнительно воспользоваться сервисами проверки юридической чистоты и истории автомобилей на сторонних площадках и использовать полученную ими информацию при принятии ими решений об участии или не участии в аукционе.

4. Направляя заявку на участие в аукционе, а равно принимая приглашение на участие в нем, продавец, тем самым подтверждает, наличие у него юридических прав собственности на предлагаемый к аукциону автомобиль, включая право его реализации в аукционе, без всяких к тому юридических ограничений. Организатор торгов, при этом оставляет за собой право дополнительной проверки права собственности и ограничений прав собственности.

5. В случае принятия заявки для участия в аукционе, сведения об автомобиле размещаются в любом из каналов связи, мессенджере (сервисе) организатора торгов, позволяющем опубликовать информацию о предмете аукциона, включая, но не ограничиваясь: наименование, марка, модель, год выпуска, внешнее, техническое состояние, сведения о которых публикуются выбранными организатором торгов способами, включая, но не ограничиваясь: текстовые объявления, видео/аудио файлы, обзоры в состоянии как есть на дату публикации.

Объем информации и способ ее подачи остается на выбор организатора торгов, но может быть дополнен по собственному усмотрению организатора торгов или по требованию продавца, если уточнение информации будет более полно отображать информацию об объекте аукциона.

6. Организатор торгов вправе организовать аукцион своими собственными силами, а равно привлекать к его организации и проведению третьих лиц, включая экспертов-техников, оценщиков, иных экспертов и специалистов, если их участие возможно, или необходимо или желательно с учетом целей аукциона и потребностей его участников.

Привлечение третьих лиц для целей аукциона возможно на любом этапе аукциона, начиная с принятия и направления заявки/приглашения на участие и заканчивая сопровождением подписания договора купли-продажи транспортного средства с прошлого собственника на нового, но не ограничиваясь.

7. Для участия в аукционе, заказчик проходит регистрацию в боте, по номеру телефона, используемого заказчиком. Адрес бота, может меняться по усмотрению организатора торгов, что является техническим моментом, но обязательно на площадках, используемых организатором торгов.

8. Персональные данные участников аукциона, включая продавца и заказчика обрабатываются с целью предоставления им всего функционала Аукциона, включая доступ к участию в нем, но не ограничиваясь.

Организатор торгов, вправе обрабатывать предоставленные ему персональные данные для целей проведения аукциона, для чего вправе передавать персональные данные

Покупателям, предложившим наиболее высокую цену, для оказания содействия в осуществлении выкупа автомобиля, а также техническим и иным специалистам, привлекаемым для проведения и оформления необходимой документации по Аукциону.

9. Организатор торгов лично или через третьих лиц, привлечённых им для организации торгов, вправе связаться с участниками аукциона, в том числе с заказчиком и продавцом и любым доступным способом связи, включая, но не ограничиваясь: по телефону, когда это необходимо для предоставления Сервиса Аукциона.

Телефонные разговоры, SMS, MMS, видео, аудио сообщения с организаторами торгов или действующими от их имени или по поручению, а равно с их ведома третьими лицами могут быть записаны и использованы с целью проведения аукциона или улучшения качества обслуживания.

10. Продолжительность аукциона указана в самом посте/публикации на площадках и по каналам связи, используемых организатором торгов для целей проведения аукциона, за исключением дополнительного времени, о чем делается отдельная публикация.

11. Ставки Аукциона ставятся строго согласно шагу, указанному в посте/публикации.

12. Аукцион может быть продлён в следующих случаях: ставка от участника в последние минуты торгов (последняя ставка должна быть опубликованной 5 минут).

13. Торги останавливаются на 6-ой минуте и определяется победитель аукциона/торгов.

14. Победитель аукциона бронирует автомобиль путем внесения задатка за автомобиль. Для автомобилей стоимостью меньше 500.000 (пятиста тысяч) рублей размер задатка составляет – 10.000 рублей, а для автомобилей, стоимостью больше 500.000 (пятиста тысяч), рублей стоимость задатка составляет 30.000 рублей, если иной размер не указан в посте/публикации, а настоящая оферта, является смешанным договором оферты и задатка.

К условиям настоящего договора применяются положения ст. 380 ГК РФ, в формате безоговорочного акцепта оферты по ст. 438 ГК РФ.

В случае отказа от подписания договора купли-продажи выигравшим аукцион участником аукциона, подлежат применению положения ч. 2 ст. 381 ГК РФ о последствиях прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного задатком.

15. Задаток вносится путем перевода от участника аукциона на банковские реквизиты, указанные организатором аукциона, которые могут быть как его собственными реквизитами (организатора торгов), так и реквизитами третьих лиц, привлеченных для организации и (или) осуществления аукциона, что предусмотрено п. 6 настоящей оферты.

Выдавая участнику аукциона/торгов свои собственные банковские реквизиты или банковские реквизиты третьих лиц для внесения задатка, тем самым организатор подтверждает правильность банковских реквизитов.

В момент внесения задатка путем перевода задатка по цене, указанной в п. 14 настоящей оферты, относительно соответствующего лота и на банковские реквизиты организатора торгов

или третьих лиц, указанных организатором торгов для внесения задатка, участник аукциона, внесший задаток, выполнил его обязательства по внесению задатка.

16. Победитель аукциона, внесший задаток не вправе требовать возврата задатка, по основаниям, указанным в п. 14 настоящей оферты.

Стороны, участвующие в аукционе, исходят из того, что участники аукциона получили всю необходимую информацию о действительном состоянии лота (автомобиля), его потребительских свойствах, характеристиках, техническом и внешнем состоянии, а публикации организатора торгов, обязательно включают фотоотчет о транспортном средстве и как правило включают видеообзор.

Внося задаток, победитель аукциона самостоятельно и своей волей подтверждает получение всей необходимой информации об автомобиле (лоте), о правилах участия в аукционе/торгах, а также, что ему известны и понятны последствия внесения задатка, предусмотренные законом и продублированные в настоящей оферте, без дополнений и без изменений, к тому, что указано в законе.

17. Настоящая оферта, не является договором купли-продажи. В этой связи, после проведения аукциона, организатор торгов связывается с победителем торгов для оформления договора купли-продажи и организации получения автомобиля (лота) победителем. Победитель аукциона/торгов в течении 4 календарных дней вправе заключить договор-купли продажи на лот аукциона/торгов, в котором он победил. Организатор торгов, вправе согласовать с победителем иные сроки, в сторону увеличения периода.

В случае отказа победителя от заключения договора купли-продажи, задаток остается у организатора торгов безвозвратно, тем самым переходя в собственность организатора торгов и в том случае, когда задаток был внесен на банковские реквизиты, третьих лиц, указанные самим организатором торгов для внесения на них задатка.

Аналогичным образом, сумма задатка переходит в собственность организатора торгов и в случае уклонения победителя торгов от обратной связи с организатором аукциона/торгов в течении 4 календарных дней, с момента завершения аукциона/торгов.

18. В случае, если победитель аукциона/торгов отказался от заключения или подписания договора купли-продажи, а равно уклонился от обратной связи с организатором торгов в течении 4 календарных дней, с момента завершения аукциона/торгов, то организатор торгов вправе предложить вторым и последующим участникам предложившим наибольшую цену за автомобиль (лот) - заключение договора купли-продажи автомобиля (лота), со всеми какие предусмотрены настоящей офертой правилами, включая о задатке.

Задаток участника аукциона, отказавшегося от заключения или подписания договора купли-продажи автомобиля (лота), а равно, участника, уклонившегося от обратной связи, не засчитывается в счет задатка второго и последующих лучших предложений за лот и не суммируется.

В случае если, договор купли-продажи автомобиля (лота) не может быть заключен по условиям наилучшей цены, предложенной вторым и последующим участниками аукциона/торгов и в порядке их уменьшения, а равно по причине не получения желаемой собственником автомобиля (лота) стоимости для продажи лота, то организатор торгов может предложить второму и (или) последующим участникам аукциона заключить договор купли-продажи по иной стоимости от размера предложения участником при проведении аукциона.

В случае несогласования условий о стоимости автомобиля (лота) для продажи по результатам аукциона со вторым и (или) последующими участниками аукциона, предложившими наилучшую стоимость, но не достаточную для продажи автомобиля по предложенной цене, то договор купли-продажи не заключается, а автомобиль (лот) может быть выставлен на повторный аукцион с соблюдением всех правил, установленных настоящей офертой.

В случае если по причине, не зависящей от организатора торгов, не был заключен Договор купли-продажи с победителем торгов, то со вторым и (или) последующими участниками аукциона/торгов, предложившими наилучшую цену, может быть заключен договор купли-продажи на пятый календарный день с момента завершения торгов.

В случае если, организатор торгов располагает юридически значимым сообщением от победителя аукциона/торгов, что он отказался от покупки автомобиля/лота в аукционе на право покупки которого он участвовал, то организатор торгов вправе заключить договор купли-продажи с последующими участниками аукциона/торгов в порядке уменьшения и начиная с момента получения такого юридически значимого сообщения.

19. В порядке лояльности к победителю аукциона, организатор аукциона в случае отказа победителя от заключения договора купли-продажи автомобиля, за который был вынесен задаток победителем, и при наличии для продажи других автомобилей, которые могут быть проданы без проведения аукциона/торгов или при возможности допустить победителя, отказавшегося от заключения договора купли-продажи, но уже в новом аукционе/торгах, то организатор торгов вправе предложить зачесть задаток в стоимость другого автомобиля без доплат от победителя. Зачет признается принятым в случае заключения договора купли-продажи по согласованной цене (с учетом скидки по зачету).

20. После победы в аукционе, с победителем аукциона/торгов согласовывается способ получения автомобиля лично победителем из места хранения/нахождения автомобиля или путем организации транспортировки автомобиля в адрес нахождения победителя.

Транспортировка автомобиля (лота) до места нахождения и в распоряжение победителя осуществляется за счет победителя и по отдельному договору или заявке на транспортировку, которые могут быть заключены/сделаны в любой момент до получения автомобиля лота, но как правило при заключении договора купли-продажи или могут быть включены в договор купли-продажи, как смешанного договора, что признается равнозначным.

22. При отказе победителя аукциона/торгов от получения автомобиля, доставленного в его адрес путем его транспортировки в место нахождения или указанное победителем аукциона/торгов место, как после подписания, так и до подписания договора купли-продажи, на победителя, а равно на собственника автомобиля (и в случае подписания договора купли-продажи) могут быть возложены расходы/убытки на транспортировку по тарифам, утвержденным организатором торгов или по стоимости заявки/договора заключенных/направленных для транспортировки автомобиля (лота).

На дату опубликования настоящей оферты, стоимость доставки одного автомобиля в пределах г. Санкт-Петербурга через организации, с которыми сотрудничает организатор торгов - составляет 5 000 (пять тысяч) рублей, и указанная сумма применяется, если не поменялись тарифы, указанных организаций.

23. К условиям настоящего договора применяются положения ст. 435 ГК РФ «Оферта», а публикация к аукциону, в котором принял участие его участник, а равно заказчик и продавец, в том числе о существенных условиях аукциона или о существенных свойствах и (или) характеристиках и (или) цене предмета аукциона (автомобиля), является неотъемлемой частью настоящей оферты. Аукцион не является торгами по смыслу ст. 447 Гражданского кодекса РФ.

24. Сервис Аукциона предоставляется в режиме «как есть», это значит, что им можно воспользоваться, если Сервис технически доступен на площадках, используемых организатором торгов и в соответствии с теми особенностями, которые есть на сайте или в мобильном приложении или мессенджере, в момент обращения к Сервису Аукциона.

25. Для правильного понимания условий настоящего договора, используются следующие обозначения:

Начальная цена - цена лота, с которой начнутся аукционные торги между Участниками аукциона.

Ставка предложение Участника по покупке лота. Ставки на торгах устанавливаются в рублях.

Лучшая ставка - максимальная из ставок всех Участников аукциона.

Вторая ставка - вторая по величине ставка после лучшей ставки, согласно шагу аукциона.

Шаг аукциона - установленный интервал, на который Участник может увеличить ставку.

Текущая цена - цена лота в рублях с учетом налогов, которая подлежит оплате Участником, предложившим лучшую ставку.

Победитель аукциона - Участник, предложивший лучшую ставку на момент окончания аукциона, при условии, что конечная цена не ниже <<желаемой цены продавца>>.

26. В случае победы в аукционе, и отказа от договора купли-продажи до внесения задатка, организатор торгов вправе потребовать от участника аукциона возмещения расходов на

проведение уже состоявшегося аукциона, в разумных и подтвержденных документально пределах, но не более 20.000 рублей, которые могут включать компенсацию потерянного времени продавца, а также оплату привлеченных для организации аукциона специалистов, экспертов, но не ограничиваясь. Такая мера, не является мерой ответственности и не подменяет собой задатка.

27, Участие в аукционе технически возможно, лишь при юридическом подтверждении прочтения и безоговорочном согласии с настоящей офертой на участие в аукционе/торгах, задатке, а также с их правилами и условиями.

Соглашаясь с офертой, тем самым участник аукциона подтверждает надлежащей форму смешанного договора, надлежащий способ подписания/акцепта, а также, что все ее условия, правила, а также порядок и сроки их реализации, а также отказа от них, ясны и понятны участнику аукциона, а также, что до внесения задатка, участник аукциона вправе отказаться от заключения договора купли-продажи лота (предмета аукциона) без применения последствий прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного задатком.

28. Настоящие правила/оферта утверждены приказом организатора торгов от «01» июня 2026 года об утверждении оферты (правил проведения торгов и задатка) и бессрочны, пока они опубликованы на сайте или в канале, используемом организатором торгов. В случае внесения изменений или отмены оферты, изменения вступают в законную силу с момента внесения изменений.

29. Реквизиты участника оферты, для подписания оферты, вносятся им при подаче заявки и (или) акцепте настоящей оферты, и (или) при подписании отдельного договора, а равно при регистрации в боте и не подлежат публикации по причине наличия в них персональных данных участника оферты.

Реквизиты организатора торгов:

Полное наименование: Индивидуальный предприниматель Исаев Александр Владимирович

Сокращенное наименование: ИП Исаев А.В.

ИНН: 510515398600

ОГРНИП: 325911200070723

Адрес регистрации: респ. Крым, Симферопольский р-он., с. Родниково ул. Исмаил бей Гаспралъи, д. 60

Расчетный счет: 40802810500810314544

Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г. Санкт-Петербург

Корреспондентский счет банка: 30101810145250000411

БИК: 044525411

Организатор торгов:

Индивидуальный предприниматель

Исаев Александр Владимирович


(подпись)

01 июня 2026г.